

第6章 被疑者の防御権／第1節 被疑者の黙秘権

刑罰制度公法
No111

予備独自問題 R3-17

(配点: 2)

月 日

月 日

次のⅠ及びⅡの【見解】は、逮捕・勾留中の被疑者に、被疑事実に係る取調べのために出頭し、滞留する義務が認められるか否かという解釈問題に関するものである。後記【発言】は、学生AないしEが、Ⅰ又はⅡのいずれかの【見解】を採って意見を述べたものである。【見解】と【発言】を対応させた場合、その組合せとして最も適切なものは、後記1から6までのうちどれか。

【見解】

- Ⅰ. 前記義務が認められる。
Ⅱ. 前記義務は認められない。

【発言】

- 学生A：私と異なる見解のように考えると、供述の義務はないといっても、実質的には供述を強いるのと異ならないので、黙秘権を侵すことになってしまうのではないのでしょうか。
学生B：私のように考えたとしても、直ちに被疑者からその意思に反して供述することを拒否する自由を奪うことを意味するものでないことは明らかだと考えます。
学生C：私が採る見解は、現行法が第一次的に当事者主義を採っており、被疑者も捜査機関と相対立する一方当事者であると考えられることと、より整合的だと考えます。
学生D：逮捕・勾留は、将来の公判への出頭を確保するためのものであると考え、私が採る見解とより整合性があると思います。
学生E：私は、刑事訴訟法第198条第1項但書の「但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。」という規定を反対解釈するのが相当だと思います。

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. Ⅰ. 学生A 学生C 学生D | Ⅱ. 学生B 学生E |
| 2. Ⅰ. 学生A 学生C 学生E | Ⅱ. 学生B 学生D |
| 3. Ⅰ. 学生A 学生D | Ⅱ. 学生B 学生C 学生E |
| 4. Ⅰ. 学生B 学生D 学生E | Ⅱ. 学生A 学生C |
| 5. Ⅰ. 学生B 学生C | Ⅱ. 学生A 学生D 学生E |
| 6. Ⅰ. 学生B 学生E | Ⅱ. 学生A 学生C 学生D |

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる（198条1項本文）。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる（198条1項ただし書）。198条1項ただし書を反対解釈すれば、逮捕・勾留中の被疑者は、捜査機関の求めに対し、出頭を拒否することや、出頭した場合に自由に退去したりすることは、認められないことになる。そして、逮捕・勾留中の「出頭」や「退去」とは、被疑者が収容されている刑事施設等の居房から取調室への「出頭」やそこからの「退去」を意味する。本問の見解は、逮捕・勾留中の被疑者に、被疑事実に係る取調べのために、居房から取調室への出頭・滞留義務（取調受忍義務）を認めるか否かに関するものであり、出頭・滞留義務（取調受忍義務）を認めるのが見解Ⅰ、同義務を認めないのが見解Ⅱである。

学生A 見解Ⅱ

学生Aは、自身と異なる見解について、供述の義務はないといっても実質的に供述を強いるのと異なるため、黙秘権侵害が生じると述べている。これは、逮捕・勾留中の被疑者に出頭・滞留義務（取調受忍義務）を認める見解である見解Ⅰに対する批判であるといえる。よって、学生Aは、見解Ⅱを採っているものといえる。

学生B 見解Ⅰ

学生Bは、自身の見解を採ったとしても、直ちに被疑者からその意思に反して供述することを拒否する自由を奪うことはないと述べている。見解Ⅰは、出頭・滞留義務（取調受忍義務）を課しても供述義務を課すことまで認めるものではないため、黙秘権侵害は生じないとする見解であり、学生Bの見解はこれと一致する。よって、学生Bは、見解Ⅰを採っているものといえる。

学生C 見解Ⅱ

学生Cは、自身の見解は、現行法が当事者主義を採用し、被疑者も捜査機関と相対立する一方当事者であると考えられることと、より整合的であると述べている。そして、一方当事者にすぎない捜査機関が他方当事者である被疑者に出頭・滞留義務（取調受忍義務）を課して取調べをすることは当事者主義にそぐわない。よって、学生Cは、見解Ⅱを採っているものといえる。

学生D 見解Ⅱ ★

学生Dは、逮捕・勾留は、将来の公判への出頭を確保するためのものであると考えると、自身の見解とより整合性があると述べている。そして、逮捕・勾留が将来の公判への出頭を確保するためのものであると考えるならば、被疑者に対する取調べは逮捕・勾留の目的に含まれないから、被疑者に対する出頭・滞留義務（取調受忍義務）を課して取調べをすることは許されないことになる。よって、学生Dは、見解Ⅱを採っているものといえる。

学生E 見解Ⅰ

学生Eは、198条1項ただし書を反対解釈するのが相当であると述べている。そして、前記のように、198条1項ただし書を反対解釈すれば、逮捕・勾留中の被疑者には出頭・滞留義務（取調受忍義務）が認められる。よって、学生Eは、見解Ⅰを採っているものといえる。

以上により、見解Ⅰを採っている学生がB、E、見解Ⅱを採っている学生がA、C、Dであり、したがって、正解は肢6となる。